

1516386-94.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... dela. Não passamos em nenhum ponto de tráfico. Tenho 21 anos de idade. Já fui preso antes por receptação. Não conhecia a vítima, mas os policiais me conhecem do bairro, eles me veem e me batem.

No mesmo sentido, o réu RAFAEL também confessou os fatos dizendo que só tenho a pedir desculpas, porque nós fizemos isso mesmo. Abordamos a vítima juntos. Eu que estava armado. Nós ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516386-94.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516386-94.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2183045/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 18910990 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

3046/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2183045 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

3046/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID KAUAN ARANHA DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 817/21

VISTOS.

DAVID KAUAN ARANHA DOS SANTOS, e RAFAEL DERICK SOUZA PEREIRA, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, todos do Código Penal, em concurso material, e LUCAS ALEXANDRE STEFANI, qualificado nos autos, foi denunciado

como incurso nas penas dos artigos 180, caput, 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, todos do Código Penal, em concurso material, pois consta que, no dia em data incerta, mas anterior ao dia 06 de julho de 2021, em local incerto, mas nesta cidade e Comarca, LUCAS ALEXANDRE STEFANI, 19 anos de idade, qualificado à fl. 10, recebeu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca "Motorola", modelo "Moto E6", pertencente à vítima ainda não identificada (cf. B.O. nº 916637/2020), sabendo tratar-se de produto de crime de furto.

Consta, ainda, que, no dia 06 de julho de 2021, por volta das 21 horas e 50 minutos, na Rua Padre Virgílio Campello, altura do numeral 40, Itaim Paulista, nesta cidade e Comarca, DAVID KAUAN ARANHA DOS SANTOS, LUCAS ALEXANDRE STEFANI e RAFAEL DERICK SOUZA PEREIRA, todos agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima G.M.R.D., o veículo "I/Kia Soul Ex 1.6", placas ELM9E07, bem como 01 (um) aparelho celular, marca "Apple", modelo "Iphone", e 01 (uma) carteira, cor preta, contendo a quantia de R\$28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) em espécie, documentos pessoais e 04 (quatro) cartões bancários, todos pertencentes à vítima.

Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, DAVID KAUAN ARANHA DOS SANTOS, LUCAS ALEXANDRE STEFANI, e RAFAEL DERICK SOUZA PEREIRA, todos agindo em concurso e unidade de desígnios, constrangeram a vítima G.M.R.D., mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição de sua liberdade, com o intuito de obter, para proveito comum, indevida vantagem econômica, a fornecer as senhas de seus cartões bancários subtraídos, para realização de saque indevido de valores pertencentes à vítima.

A denúncia foi recebida a fls. 121.

Foi apresentada defesa preliminar à fl. 160.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, a vítima, duas testemunhas de acusação, e os réus foram interrogados.

Em debates, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu Lucas, quanto à receptação, alegando que não há comprovação do dolo e, portanto, pela ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da confissão dos acusados; fixação da pena no patamar mínimo legal; caracterização do crime único; se não for reconhecido o crime único, que seja entendida a atipicidade da extorsão, tendo em vista que não foi realizada nenhuma compra; se não for reconhecido nem o crime único nem a atipicidade da extorsão, que seja acolhido o concurso formal entre o roubo e a extorsão; fixação do regime semiaberto aos réus primários e o direito dos réus de recorrerem em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva da receptação restou comprovada pelo boletim de ocorrência nº 916637/2020, bem como pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, dando conta do aparelho celular da vítima.

Em complementação, o boletim de ocorrência, de fls. 179/180, dá conta de que o aparelho celular foi objeto de furto ocorrido no dia 06 de julho de 2020.

Em relação ao roubo, o auto de exibição, apreensão e entrega, de fls. 08, dando conta dos bens da vítima localizados e apreendidos em poder dos réus.

A autoria é igualmente incontestada.

Na fase inquisitiva os réus permaneceram calados.

Em Juízo, o réu DAVID confessou os fatos declarando que nós realmente roubamos o veículo. Confesso o ato que eu fiz. A arma estava com o Rafael, e eu dirigia o carro. nós ficamos com a vítima por cerca de 20 minutos para passar os cartões dela. Não passamos em nenhum ponto de tráfico. Tenho 21 anos de idade. Já fui preso antes por receptação. Não conhecia a vítima, mas os policiais me conhecem do bairro, eles me veem e me batem.

No mesmo sentido, o réu RAFAEL também confessou os fatos dizendo que só tenho a pedir desculpas, porque nós fizemos isso mesmo. Abordamos a vítima juntos. Eu que estava armado. Nós compramos. Ficamos com a vítima cerca de vinte minutos, para tentar pegar dinheiro dela. Pegamos a senha dos cartões, mas não deu tempo, porque parentes dele ligaram para gente, dizendo que era do crime e nós o dispensamos. Tenho 21 anos de idade e já passei pela Fundação Casa, por receptação. Não conhecia a vítima nem os policiais.

Por fim, o réu LUCAS, declarou em juízo que nós fizemos esse roubo sim. Estávamos a pé, quando vimos o veículo parado. O rapaz que estava comigo abordou, o Rafael, e David saiu dirigindo. O celular que estava comigo, não fiz o roubo e nem sabia que era roubado. Eu comprei esse celular por 250 reais do Rodrigo que mora no meu bairro. Não tenho recibo nem nota fiscal. Quando eu puxei o IMEI do aparelho não constou nada. Ficamos com a vítima por cerca de 20 minutos. Nós colocamos a vítima dentro do carro, atrás comigo e Rafael. Pedimos os cartões e as senhas, mas ele disse que os cartões eram da namorada dele. Tenho 19 anos de idade e já fui processado por roubo. Não conhecia a vítima nem os policiais.

Segundo as declarações dos réus, verifica-se que todos houveram por bem confessar as práticas delitivas, na medida em que subtraíram o veículo, outros bens e tentaram utilizar os cartões da vítima, mantendo-a dentro do veículo, de jeito que restringiram sua liberdade mediante violência, a fim de vantagens econômicas indevidas.

Em relação ao roubo e à extorsão, é certo que a confissão, sozinha, não se presta a sustentar todo o édito de uma condenação. Mas é certo também que quando vem acompanhada dos demais elementos probatórios carreados aos autos, como na presente circunstância, ela pode e deve ser considerada como útil elemento de convicção. Tanto que a vítima, G.M.R.D., declarou em juízo que eu estava parado na rua da minha namorada, esperando por ela, um chegou com revólver. Achei que ia ser um assalto, passei o celular pela janela. No entanto, eles me tiraram do carro, me colocaram no banco de trás, eles entraram no veículo, eram três agentes. Eles começaram a andar com o carro, até que eu identifiquei um mercado que eu conhecia. Eu pedi para eles me deixarem lá porque minha avó morava lá perto. Eles continuaram comigo dentro do carro, exigiram os cartões, senhas dos cartões. Minha namorada viu quando eles me levaram, tanto que eles a ameaçaram para não chamar a polícia, senão me matariam. Eles viram os aplicativos dos bancos, eles queriam passar em algum lugar para gastar o dinheiro. Minha namorada ligou no celular, o mais calmo deles, falou com ela. Eles pararam em algum lugar, tentaram comprar alguma coisa, mas não foi com o meu cartão. Continuou rodando com o carro, eu sentado no chão do banco de trás, até que decidiram me soltar em uma viela. Quando eu cheguei na esquina da rua, estava passando dois ROCAN, eu contei o ocorrido, e cerca de 30 segundos depois, eles já encontraram meu carro, porque acho que minha namorada chamou a polícia. Reconheço os três réus e não os conhecia anteriormente. A mãe de um deles foi na minha casa pedir desculpas. Um deles estava armado. Eu fiquei em poder deles por quinze a vinte minutos. Eles levaram minha aliança, carteira, celular, meus cartões. Eles não chegaram a gastar no meu cartão. Eles me soltaram e acho que iam fazer as compras, mas não deu tempo.

Atenta ao relato prestado pela vítima, observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois, a condenação de rigor. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: “A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

“Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor” (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Mas nem se cogite que a condenação teria por fundamento unicamente as declarações

da vítima.

Isso porque os policiais militares responsáveis pela prisão dos réus, Bruno de Oliveira da Silva e André Luiz da Silva, declararam em juízo, de forma firme e segura e em uma só voz que estávamos em patrulhamento quando em uma determinada via avistamos o veículo, conduzido pelo réu David. Demos ordem de parada, que não foi obedecida. Após breve acompanhamento, com apoio de outras equipes, conseguimos abordá-los. No veículo foram encontrados os pertences da vítima, com o réu Rafael foi encontrada a arma de fogo e com o réu Lucas foi encontrado um aparelho celular que era produto de ilícito. Nós abordamos o veículo porque já tínhamos conhecimento de que se tratava de um veículo roubado. Reconhecemos os três réus e não os conhecíamos anteriormente.

Assim, como a vítima, os policiais eram estranhos aos réus, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório. No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Em relação à receptação do réu LUCAS, A autoria também é inconteste. E isso porque os argumentos do Nobre Defensor Público, no sentido de que o réu não tinha conhecimento acerca da origem espúria do celular, definitivamente não convenceram. Não se pode crer que o réu não soubesse que o celular por ele adquirido, sem nenhuma cautela, de uma pessoa desconhecida, sem qualquer garantia, fosse produto de crime.

Embora seja o celular, bem móvel, cuja tradição se faz com a própria entrega, é por todos sabido que a compra e venda é ato negocial que deve ser também revestido de algumas formalidades mínimas, quais sejam, conhecimento acerca de sua procedência e legalidade. Nenhum desses cuidados foi tomado pelo réu, de maneira que, nos autos, resta claro que ele sabia muito bem acerca da origem espúria do celular que possuía.

Outrossim, a apreciação do dolo, neste tipo de delito, é matéria concernente ao intelecto subjetivo do agente, o que, somente seria possível aferir-se no interior da mente do autor. Ante a impossibilidade de se ingressar nos pensamentos do acusado, cumpre sejam considerados todos os elementos que figuram nos autos. Há que se levar em conta, ainda, que receptação é crime grave, que favorece e incentiva a prática de outros delitos, portanto, a punição de seus autores é de rigor, visando não apenas sancionar os agentes, mas também, servir de exemplo para toda a sociedade, como mais um meio de se tentar evitar o incentivo ao criminoso. Nem se cogite que, pelo fato de o valor do aparelho ser aproximado do valor real, seja suficiente para ilidir a condenação.

No tocante ao roubo, para os três agentes, houve a subtração, com emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo, em concurso de agentes, dos bens da vítima.

Em um segundo momento, a intenção dos agentes, além da subtração dos bens, ainda com grave ameaça e com emprego de arma de fogo, dirigiu-se a obter da vítima indevida vantagem econômica, consistente na entrega de senha de cartão bancário. Nesse sentido, é caracterizada e, logo, típica a extorsão, já que, mesmo não tendo sido realizadas compras com os cartões, o intuito de obter a vantagem mencionada estava presente.

Assim, embora as condutas tenham sido praticadas dentro de um mesmo contexto fático, ensejam o reconhecimento de dois delitos diversos, quais sejam, o roubo e a extorsão, em concurso material. Ainda que se trate de delitos de gênero material, são infrações que não possuem a mesma espécie jurídica, decorrentes de desígnios completamente autônomos, de modo que se afasta a caracterização de concurso formal. Lecionando sobre o tema, o autor JULIO FABRINI MIRABETE, na obra CÓDIGO PENAL

INTERPRETADO, 7ª edição, editora ATLAS, ao comentar os artigos 157 e 158 do Código Penal, explica que: "Se o agente, após a consumação do roubo, mantém a vítima sob seu domínio, privada de sua liberdade, e a constrange a efetuar um saque bancário, há concurso material entre roubo e extorsão qualificada." (pg. 1089). Também explica o tema o ilustre Guilherme de Souza Nucci: "A Lei 11.923/2009 criou a figura típica do sequestro relâmpago, inserindo no art. 158, § 3º, do Código Penal, uma circunstância nova de execução do crime de extorsão, bem como a previsão da possibilidade de dois resultados qualificadores (lesão grave e morte). No mesmo parágrafo, houve o aproveitamento para a inclusão de uma qualificadora (crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, sendo essa a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica), com pena de reclusão, de 6 a 12 anos, e multa, mas também trouxe a figura qualificada pelo resultado, ou seja, se do sequestro relâmpago advier lesão grave, a pena será de reclusão, de 16 a 24 anos; se ocorrer morte, a pena será de reclusão, de 24 a 30 anos. Em primeiro lugar, convém destacar inexistir qualquer conflito aparente de normas ou confusão legislativa pela simples vigência do disposto no art. 157, § 2º, V, do Código Penal ('se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade'). Já sustentávamos anteriormente, conforme se constata nos comentários a esse dispositivo, ser inaplicável a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, ao caso do sequestro relâmpago. Para tal situação, seria necessária a tipificação em roubo seguido de sequestro, por ausência de outra figura específica. A partir da inclusão do § 3º o art. 158, passa-se ao tipo preciso de extorsão, cujo constrangimento é voltado à restrição da liberdade da vítima como forma de pressão para a obtenção de vantagem econômica (...)." (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, editora Forense, 15ª ed., pág. 917).

E não é apenas a doutrina que segue esse entendimento. Eis a jurisprudência de nossas duas cortes superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF - HC 113900 SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 04.11.2014).

"(...). Na hipótese vertente, verifica-se que o Paciente foi condenado como incurso nas sanções dos crimes de roubo e extorsão, sendo, pois, inaplicável a regra da continuidade delitiva. Embora os delitos de roubo e furto pertençam ao gênero dos crimes contra o patrimônio, não são da mesma espécie, razão pela qual não se configura hipótese de crime único ou continuidade delitiva, mas sim o concurso formal ou material. Assim, na esteira da orientação jurisprudencial do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça, crimes da mesma espécie são aqueles previstos no mesmo dispositivo legal, isto é, que possuem o mesmo tipo fundamental, abrangendo as formas simples, privilegiadas e qualificadas, tentadas ou consumadas. (...). Ante o exposto, DENEGO a ordem" (STJ HC 162.862 SP, Rel. Minª Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 08.05.2012).

Tal a hipótese dos autos. Os agentes, mantendo a vítima subjugada, subtraíram seus pertences, e ainda, constrangeram-na a fornecer senhas, de modo que incorreram nas penas dos crimes de roubo e extorsão, em concurso material.

Quanto às qualificadoras, que o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pela dinâmica dos acontecimentos ou declarações da vítima firmes no sentido.

Assim, tem-se dos autos, que os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, bens de propriedade da vítima, contra quem foi exercida a grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo.

Referente ao roubo com emprego de arma de fogo, restou igualmente comprovada, devidamente apreendida em poder dos réus e periciada às fls. 162/169.

Quanto à agravante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, resta

evidente, na presente circunstância, que a privação da liberdade da vítima se deu para que os agentes alcançassem a consumação do crime de extorsão. A vítima permaneceu em poder dos agentes, até que chegassem ao local onde o dinheiro seria sacado e onde efetuaram compras. Tanto é assim que a denúncia contém previsão expressa acerca da qualificadora prevista no artigo 158, §3º do Código Penal. Tanto é assim que, de acordo com o relato da vítima, os réus, além dos outros indivíduos não identificados, a mantiveram sob seu poder, prolongando o risco e aumentando de forma desnecessária seu terror, até que conseguissem efetuar compras com seus cartões, quando da confirmação da senha de seu cartão. Trata-se portanto do crime de extorsão qualificada prevista no §3º do artigo 158 do Código Penal. Desta forma, a restrição atinente ao roubo não pode prevalecer juntamente com a restrição empregada na extorsão, pois configuraria bis in idem, conceito absolutamente vedado em nosso direito penal. Portanto, de rigor o afastamento da qualificadora do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. A qualificadora prevista no §1º do artigo 158 do Código Penal assim como a do §3º, está bem comprovada, eis que o concurso de agentes e emprego de arma de fogo, como já salientado acima, restaram incontestes.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Verifico que os réus LUCAS e RAFAEL são primários e não ostentam antecedentes criminais, assim nesta primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o roubo, e 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para a extorsão qualificada. Ainda, para Lucas, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação.

As penas bases já fixadas no mínimo legal não podem ser mais reduzidas pela confissão nos termos da Sumula 231 do STJ.

O réu DAVID é reincidente numa receptação, conforme certidão de fls. 42. Mas de outra banda, confessou espontaneamente a autoria do crime, de sorte que mantenho a pena base, eis que tais circunstâncias, a meu ver se compensam. Não se ignora que a lei determina de forma expressa que a reincidência é causa preponderante sobre a confissão. Ocorre, porém, que em decisão recente, o STJ unificou entendimento no sentido contrário, qual seja, ambas circunstâncias são preponderantes, posição que compartilho e mostra-se mais adequada para individualização da pena. Ora, não se pode negar que com a confissão, o acusado demonstra seu interesse em colaborar com a elucidação dos fatos, enquanto aqueles que negam buscam eximir-se da responsabilidade penal, não podendo assim, ambos serem tratados de forma igual. Verifico que incidem sobre o crime de roubo duas causas de aumento, referentes ao concurso de pessoas, e ao emprego de arma de fogo. Sendo assim, atenta aos ditames do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limitar-me-ei a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente. Dessa forma, aumento a pena dos réus em 2/3, com fulcro no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa para todos os réus.

Quanto ao crime de extorsão, verifico que foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma, causas de aumento tipificadas no artigo 158, §1º, do Código Penal. Não há que se falar em não aplicação da causa de aumento de pena, por se tratar de extorsão qualificada. O que se verifica na verdade é falta de técnica legislativa, como se vê na seguinte decisão do STJ: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um

desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP). Recurso especial provido." (REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

"HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º E § 4.º, I E IV, C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos. (...) (HC 306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)"

Assim sendo, aumento a pena do crime de extorsão em mais 1/3, perfazendo 08 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Somadas as penas na forma do artigo 69, do Código Penal, pois trata-se de concurso material de crimes, torno-a definitiva em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

O dia multa será fixado no valor mínimo legal, ante a falta de motivação para estabelecê-lo em valor diverso.

Os condenados, iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso

porque, praticaram crime de natureza grave, e delito de tal ordem, se cumpre necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Neste sentido também: "Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no regime prisional fechado" (TACrim, Ap.918.023/1 – São Paulo, 2ª Câmara, rel. juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de tratar-se de roubo, praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar RAFAEL DERICK SOUZA PEREIRA e DAVID KAUAN ARANHA DOS SANTOS a cumprirem, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, em concurso material, todos do Código Penal, bem como para condenar LUCAS ALEXANDRE STEFANI, a cumprir, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, artigo 158, §§ 1º e 3º, e artigo 180, caput, em concurso material, todos do Código Penal.

A espécie de delitos praticados, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais aos condenados. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder aos condenados o direito de aguardarem o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeram crime grave, e responderam a todo o processo presos, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo aos condenados o direito de recorrerem em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime. No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO – trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência – ausência de interesse recursal – não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE – adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário – previsão legal – ausência de prejuízo – preliminar afastada. NULIDADE – interceptação telefônica – alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais – legalidade das informações – ausência de transcrição das conversas interceptadas – disponibilizado o acesso da mídia às partes – longo lapso temporal da interceptação necessário para

comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso, não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento, acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional que se encontram recolhidos. Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
(Juíza de Direito)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA